

עין משפט ונר מצוה
לא א מיי פייב מהלי אבות הטומאות הלכה יב ב מיי פיח שם הל הל ב סמג עשון רמזוי לו ג ד מיי שם פייב הלכה יב לו ה ו מיי שם הל טוי לח ז ח ט מיי פייא מהלי מטמלי משכ למי י מיי שם הלכה יב ב כ מיי שם הלכה דו

מוסף רש"י

נאמנין על טהורת יין. לנפסי, אם אמרו טהורין מיהמנו והימטור רבנן כמי שלא יאכל כל אחד ויזנה כמה לעצמו ושורף פרה אדומה לעצמו (וחז"ן לה: ועיי' לעיל כב.). ובשעת הגיתות והברדים. שהכל מטעיהם את כליון על פי חכמים (לעיל כב.). ואם אמר לו הפרשתי כו' נאמן. על סוג ומקבלם כסן ושומה (שם).

רבינו חננאל

אחד ידו ואחד ידו של חבירו לפסול אבל לא לטמא ש"מ מראשו ליה לידו ליד חבירו בחיבורין סבירא ליה כרב שיובי דאי לא חימא הכי יד בחיבורין סבירא ליה. ור"ל ימי הדר ביה ואמר איצטריכא ליה למימר דלא טמאה אלא לאו במיבורין סבירא ליה. ור"ל ימי הדר ביה ואמר כרבי יוחנן. ואסיקנא לפסול אבל לא לטמא תנאי היא דתניא יד גנובה מטמאה לחברתה לטמא בקדש אבל לא לתומה דבירי ו'. רבי יוסי ב"ר יהודה אומר אותה היר לפסול אבל לא לטמא: מפלה תשיעית אובלין אובלים גנובין בידים מטואבות לתרומה אבל לא לקדש כיון דבביריא אמר רחמנא וכי יתון מים על זרע ונפל מנבלתם עליו. פי' אם הוכשרו האובלין מטמאין ואם לא הוכשרו אין מטמאין ושנינו במשנתנו אובלין אובלים גנובין. פי' יבישין שלא הוכשרו ואע"י שהאובלין הללו הן תרומה אובלין אותן בידים מטואבות שכיון שלא הוכשרו אין מקבלין טומאה והני מילי לתרומה אבל לקדש עשו בו מעלה שאע"פ שהם גנובין לא יאכלו לאדם טהור בידים מטואבות. ומתמיה ר' חנניה בן אנטיגנוס וכי יש גנובה לקדש והלא חיתכן מכשרתן. כלומר חובת הקדש משוה לאובלין גנובין כאלו הוכשרו והנוגע בהן בידים מטואבות ודאי תיטאו כי כמוכשרין הן חשוכין למה ליה למתניי ופרקינן ודאי לנגוע בידים מטואבות לאבלי קדש ואע"פ שהן גנובין לא

כד:

דתנן בל הפוסל את התרומה כו'. קשה לר"י דאמרין צפ"ק דשבת (דף יד. ושם) אף הידים הצאות מחמת ספר פוסלות את התרומה משום דר' פרנץ דאמר וכו' מאי קאמר אפי' כל מיני נמי דפוסל את התרומה מטמא ידים כדמתן הכא וי"ל דספר נגזרה ראשון ואח"כ של שאר מילי ועוד יש

לומר דלרבנן איצטרין התם דפליגי עליה דרבי יהושע ומיהו טפי נראה לומר דאף ר' יהושע לא קאמר רק לקדש כדמשמע כולה שמעתין אבל לתרומה לא וכי קאמר צסיפא דמתני' אמר להם רבי יהושע והלא כתבי הקדש שניים מטמאין את הידים אמרו ליה אין למדין דרבי מורה כו' ומאי קא מקשי להו הא איהו מודה דכתבי הקדש מיירי אף לתרומה והיהא דכל הפוסל את התרומה דוקא לקדש התם לאו קושיא היא אלא סיומא דמלתא קמסיק צא ליתן טעם על דבריו למה שני עושה שני דה"נ מצינו בתרומה כ"ש לקדש אבל קשה להר"ר אלחנן מאי סייעתא מייתי למילתיה מכתבי הקדש שאני התם משום דר' פרנץ כל האוחז ס"ת ערוס כו' ותימן הר"ר דצספר נמי היכל דלא שייך דר' פרנץ קאמר ליה כגון רלוועת של תפילין עם התפילין אבל אכתי היה קשה להר"ר אלחנן צפ"צ דחולין (דף לה.) מצינו לשני עושה שני ע"י משקין ופרין תחילה נמי הוה ואמאי לא קאמר ציד שמטמאה את חברתה כי הכא וי"ל דליהו קאמר ליה צמס' ידים לכך לא חש להציא סייעתא ממה שאמר איהו וגם ע"י ספר לא צעי למימר מצינו שני עושה שני דהתם טעמא דבה איכא משום דר' פרנץ ומיהו התם לא צעי למימר שני עושה שני משום גזרה דשבת ד"ח דצר דאמרין דלמא שדי משקין דתרומה לפיו כי אכיל אובלין טמאים דהתם נמי ידע הא טעמא אלא קמתמה כיון שלא מצינו טומאה כהאי גוונא היכי ^ו גזרינן א"ל הכא והיהא דהתם דקאמר שלישי שני לקדש ולא לתרומה צחולין שעשו עטה"ק וקשה אמאי לא

חשיצ לה גבי מעלות הכא וי"ל דהתם מפרש טעמא שאני תרומה שטהרתה טמאה היא אצל הקדש א"כ לאו משום מעלה היא הר"ר אלחנן ומיהו למאן דלית ליה התם דאהדר ליה הכי ר"א לר' יהושע ולא קמסיק אף אי לא אמרמי דקאמר התם אמוראי ניהו ואליצא דניי יוחנן א"כ אמאי לא חשיצ ליה וי"ל דאיכא למימר דבתרומה לא גזור משום דזריצין גבי תרומה אבל לא גבי קדש הלכך לא שייך למימר צכן מעלה ודוגמתו מצינו צריש פירקין צירושלמי גבי חומר בקדש ר' חייא צסם ר' יוחנן מפני שאובלי תרומה זריצין הן ואובלי קדש אינן זריצין א"ר חנינא קומי ר' מנא הדא היא מעלה אילו דצר שצוה וצוה צוה טהור וצוה טמא הדא היא מעלה אלמא לא חשבינן ליה מעלה דדצר התלוי צוריות:

א צריכא שתחב לו חבירו בפיו או שתחב בו'. משמע דהוי לישנא דהש"ס מהיו צמוספתא גרסינן ליה ר' חנינא צן אנטיגנוס אומר וכי יש גנובה בקודש אלא תחב ליה חצריה או שתחב הוא צבוט או צקיטס ואוכל עמה זית או צלל ^ו של תרומה ולהכי נקט כוש דהוו ליה פשוטי כלי עץ דלא מקבלי טומאה ואפי' מדרבנן לא מקבלי עומאה פשוטים קטנים ודומה לו היהא דריש חולין (דף ג. ושם) כגון שצדק קרומית של קנה ושחט צה משום דהוה פשוטי כלי עץ דלא מקבל עומאה וכי אמרינן דהמוכר את [הצית] (צ"צ דף סו.) דף של נחתומין טמא אע"ג דלית ליה צית קצול כלל התם טמא משום משמש אדם ומשתמש מממשאי אדם וכן היהא דטצלא המתהפכת טמאה דצפרק שמי הלחם (מנחות דף יז:) אף למ"ד מסגרתו למטה היתה אע"ג דלא מחצרה לטצלא כדדשמע צריש סוכה (דף ה.) אלא מטעם משמשי אדם הוי והכי איתא צדיחא צב"ח וצריש סוכה ^ה פירשתי:

לְקַדֵּשׁ גזור רבנן. שמא יגע צידיו שניות לקדש שצתוך פיו וכן פירש רש"י ועוד היינו יכולים לפרש דלמא נגע צרוק פיו דחשיצ משקה צפרק צתרא דעירוצין (דף טז. ושם) גבי אכל דצילה צידים מסואצות:

שביהודה נאמנין עץ טהרה יין ושמן בבב' השנה. פרש"י אם הקדישו למזבח צשעת הצציר כל ימות השנה נאמנין בשמירה ואמר הר"ר אלחנן דכן יתכן לפרש דאי צלא הקדישו צשעת הצציר ה"ל חולין ועטמא צטומאת ע"ה ^ה וכי קדש עליו משום דאקדשיה פקע ליה עומאה מיניה א"נ הוה מצינו למימר ציחדו לנסכים נמי וכגון שידוע לנו שחולין הן שיעדן וכי אקדשיה איכא למימר שאימת קדש עליו ומעיקרא היה נזהר לשומרו צטהרה וכן מצינו גבי תרומה צסמוך דע"ה מניח תרומה של כל ימות השנה לשנה הצאה צשעת הגיתות לימנה לחצר ומניא צמוספתא אע"פ שמכירה החצר שהיא היא ואפי' צחצר עצמו משמע צגמרא ששהנה לשנה הצאה:

חומר בקודש פרק שלישי חגיגה

אצל יד חצרו. אם נגעה ציד חצרו לא טימאתה: **צאוסה היר.** אם נגע ציד הראשונה ציד חצרו אצל השניה אינה מטמאה יד חצרו: **ולפסול.** את הקדש הוא דאמר יד מטמא חצירתה אבל לא לטמא: **הא טנא ליה רישא.** ולקדש מצבילין שניהן: **אין שני עושה שני.** אין יד שהיא שניה עושה את חצירתה שניה. מכלל דשמעיי לר' יהושע דאמר היר מטמא את חצירתה להיות כמותה: **ודלמא לא שני ולא שנישי.** דלית להו הך מעלה דמתני' אבל מאן דאית ליה אפי' לטמא אית ליה להכי קאמר ידים לעולם שניות הן לפיכך ^ה אין יד מטמא את חצירתה: **וכי יש גנובה צקדש והלא חיציט הקדש מכשרה.** אלא אין גנובה זו לומר כשלא הוכשרו אלא כשהוכשרו לטומאה ועכשיו הן גנובין וטומאה הן מקבלין ולא לוותרה משנתנו לדבר צאובלי קדש גנובין אלא צאובלי חולין גנובין ואובלי קדש: **סחב לו חצרו.** צידים טהורות וזה האוכל ידיו מסואצות: **או שסחבן הוא עצמו צבוט או צכריכר.** שהן פשוטי כלי עץ ואין מקבלין עומאה: **וציקש לאכול צנון או צלל של חולין עמהן.** שאין ידים מטמאות את החולין ואפ"ה גזור רבנן שלא יאכלם עם הקדש פן תגע ידו מסואצת צאובלי קדש שצפיו: **לענין טרומה.** אע"פ שהיר מסואצת פוסלתה לא עשו מעלה אלא אמרינן זמיר ולא נגע וה"ק ממתימין אובלין חולין צידים מסואצות עם התרומה אבל לא עם הקדש. ולהכי נקט גנובין שאילו עכשיו הוי משקין עליהם הוי משקין נעשין ראשונים מחמת הידים ועושין את החולין שניים וכשנוגעין בתרומה שצפיו פוסלין אותם. א' ואית דמסיק מלמא צגנובין שמעולם לא הוכשרו וקשיא לי צחולין מה לי הוכשרו מה לי לא הוכשרו הלא אין ידים מועילות כלום לחולין: **כיון דעד האידנא אפירי.** דמחוסר כפורים מותר בתרומה ואסור בקדש וכן אונן ואע"פ שאסורים צמעשר שני מותרין בתרומה כדאמרין צמסכת צימותי:

מוכל זרס' ימירה זרות אסרתי לך ולא אנינות: **ב'רתג' שניהודה נאמנין.** עמי הארץ: **על טהרה יין ושמן.** של קודש אם הקדישוהו למזבח צשעת הגיתות והצדים נאמנין על שמירתן כל ימות השנה. וגמג' מפרש מאי שגא יהודה דנקט: **ובשעה הגיתות והצדים.** הכל מטערין את כליהם: **ויצילו לו.** עמי הארץ לכהן חצר: **אצל מניחה.** עם הארץ לגת הצאה ואז ימנה לכהן **רביעים לוג שמן נאמן.** דמיגו דנאמן אקדש נאמן אתרומה: המדומעות

עשה ביום בו כרת דכתיב וחדל לעשות הפסח ונכרתה לא העמידו דבריהם במקום כרת כר' ודבריהן פשוטין הן: כבר שלמו המעלות שיש לקדש על מעלות התרומה. וחזרו לבדו עוד חומרי התרומה וזו היא ששינו חומר בתרומה שביהודה נאמנין לקדש על הגתות והבדים

מסורת הש"ס
(א) ידים פ"ג מ"ב, (ב) [מוספתא פ"ג,] (ג) [עיי' מוספות וצחים פת. ד"ה מן מוספות חולין לה: ד"ה ואס',] (ד) [סח: ע: ע"א,] (ה) [ויקרא צג,] (ו) גזרינן ליה הכא כ"ג, (ז) בתרומה כ"ל מהרש"א, (ח) [שם צד"ה מסגרתו,] (ט) וכי קדשי מאי הוי משום דאקדשי כ"ג,

הגהות הב"ח
(א) רש"י ד"ה ודלמא וכו' לפיכך יד מטמא כל"ל ומינת אין נמחק:

הגהות מהר"ב רנשבורג
[א] רש"י ד"ה לענין תרומה וכו' ואית דמסיק מלמא צגנובים שמעולם לא הוכשרו. יצ" וכן פרש"י צמתימין ע"ש:

רבינו חננאל (המשך)

אצטריכא ליה. כי אצטרך ליה כגון שלא ננעץ הוא בידו אלא תחב לו אדם טהור וידיו טהורות לתוך פיו של זה שהוא כולו טהור וידיו טמאות שנטמאו בהיסח הדעת או הוא עצמו תחב בכוש או בכרכר והניכסין לתוך פיו וביקש לאכול ענן ובעל של חולין עמהן. אם הן אובלי קדש גזרו בהן שפא יכניס ידו לתוך פיו להפך המאכל בפיו ויגע בהן ויטמאם אבל באובלי תרומה לא גזרו בהן. וכן עוד אמרו גבי בשר הקדש האי דכתיב והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל. האי בשר דאתכשר במאי אי נימא דאתכשר בדם קדשים כו' ואסיקנא אלא דאתכשר בחיבת הקדש ואמרין אימור דמהניא חיבת [הקדש] לא יפסוליה לטמויי כרי למיינמא ביה ראשון ושני נמי מהניא חיבת הקדש וכבר פירשנוהו בפסחים בפרק ראשון: מעלה עשירית אותן ומחוסר כפורים צריכין טבילה לקדש אבל לתרומה זו כבר פירשנוה בפסחים בסוף פרק האשה אותן טובל ואוכל פסחו לערב אבל לא בקדשים מאי טעמא אנינות יום הוא מדאורייתא שנאמר לא אכלתי באוני ממנו אבל לא אנינות לילה אלא מדרבנן הוא בקדשים אפילו בלילה בפסח שהוא עשה שיש בו כרת דכתיב וחדל לעשות הפסח ונכרתה לא העמידו דבריהם במקום כרת כר' ודבריהן פשוטין הן: כבר שלמו המעלות שיש לקדש על מעלות התרומה. וחזרו לבדו עוד חומרי התרומה וזו היא ששינו חומר בתרומה שביהודה נאמנין לקדש על הגתות והבדים